

1501085-93.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501085-93.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501085-93.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125485/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 11524608 - 07º D.P. GUARULHOS, 2039/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2125485 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS CARDOSO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MATHEUS SANTOS CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pelos fatos ocorridos no dia 21 de maio de 2020, às 12h15min, em via pública, na rua dos Trabalhadores, nº 272, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos. MATHEUS guardava, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 180 porções individualizadas de cocaína, com massa líquida de 74,18g, e 122 porções individualizadas de maconha, com massa líquida de 241,51g, drogas que causam dependência física e psíquica.

Segundo apurado, o denunciado se encontrava nas proximidades do endereço

anteriormente referido, guardando as drogas acima descritas, separadas em porções individualizadas, destinadas ao comércio ilícito. Após receberem informação anônima relatando a ocorrência de tráfico de drogas ilícitas no local, policiais militares se dirigiram para o endereço em questão. Lá chegando, se depararam com o denunciado em atitude suspeita, próximo a um matagal, manuseando uma sacola plástica. Ao notar a aproximação da viatura policial, o denunciado tentou se evadir, sem sucesso. Após a realização da abordagem e da busca pessoal, em sua posse foi encontrada a quantia de R\$ 8,00. Os policiais, em seguida, se dirigiram ao local onde o denunciado fora visto manuseando uma sacola plástica. Após localizarem o objeto, verificaram que em seu interior eram guardadas 180 porções individualizadas de cocaína e 122 porções individualizadas de maconha, além de R\$ 130,00 em espécie, em notas de valores diversos. Indagado, o denunciado confessou informalmente que realizava a traficância de drogas no local, afirmando que "estava servindo maconha". A denúncia foi oferecida em 18 de junho de 2020 (fls.60/63) e foi recebida em 04 de agosto de 2020 (fl.65).

Regularmente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls.135/137).

Nas fls.139/140 foi mantido o recebimento da denúncia.

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) atenuantes da confissão e da menoridade relativa; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima de 2/3; e) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls.10/11), laudo de constatação provisória (fls.13/16), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Jerferson De Oliveira Santos e Diego Oliveira De Almeida, na fase policial, relataram que na data dos fatos, em atendimento ao disque denúncia de tráfico, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual estava próximo a um matagal, mexendo em uma sacola plástica, que ao avistar a presença da equipe, passou a caminhar em sentido contrário à guarnição a passos largos. A equipe, mediante fundada suspeita, resolveu por abordar o indivíduo em tela. Em busca pessoal fora encontrado a quantia oito reais. Os milicianos ao diligenciarem ao local onde o indivíduo foi visto preliminarmente, o referido matagal, e localizaram a sacola plástica. No interior da sacola continha material análogo a entorpecente, no caso 180 eppendorfs de cocaína e 122 porções de maconha, e dinheiro R\$130,00 (cento e trinta reais) em diversas notas e uma capa de DVD contendo anotações sobre contabilidade do tráfico. Indagado pela equipe quanto à procedência do material encontrado, o mesmo afirmou que "estava servindo maconha" para um usuário diverso. Em Juízo, disseram que foram ao local; viram o réu mexendo no matagal e saiu em direção contrária; acharam a atitude suspeita; foram até lá e encontraram uma sacola contendo cocaína, maconha e dinheiro; o réu disse que estava servindo a droga.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

O réu MATHEUS SANTOS CARDOSO, em juízo, confessou que estava traficando pois estava passando por dificuldades; um amigo ("Pernambuco") pediu para ajudar a vender as drogas.

Cumprir frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, em que pesem a menoridade relativa e a confissão, a pena já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, não há evidências de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, possuindo bons antecedentes. Assim sendo, reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo). Considerando a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais, e ainda, a configuração do tráfico privilegiado, afasto a equiparação do delito a crime hediondo, conforme determinado pelo STF quando do julgamento do HC 118.533/MS, razão pela qual fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, o que se mostra proporcional à luz do princípio retributivo que orienta a individualização da pena.

Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MATHEUS SANTOS CARDOSO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída conforme acima exposto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA